

1500913-62.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT SOUSA VIANA CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ROBERT SOUSA VIANA CARDOSO e DEIVID LOPES OLIVEIRA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500913-62.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500913-62.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT SOUSA VIANA CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ROBERT SOUSA VIANA CARDOSO e DEIVID LOPES OLIVEIRA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia 13 de abril de 2022, às 20:00 horas, na Estrada do Jacarandá, nº. 3455, Área Rural, Carapicuíba/SP, em concurso de agentes, com unidade de designios e propósitos entre eles, traziam com eles, para o consumo de terceiros, drogas consistente em 72,8g (setenta e duas gramas e oito decigramas) de "cocaína", acondicionada em 123 (cento e vinte e três) porções individuais; 34,56g (trinta e quatro gramas e cinquenta e seis centigramas) de "crack", acondicionada em 85 (oitenta e cinco) porções individuais; 7,9g (sete gramas e nove decigramas) de "skunk", acondicionada em 25 (vinte e cinco) porções individuais; 16,02g (dezesesseis gramas e duas centigramas) de "haxixe", acondicionada em 38 (trinta e oito) porções individuais e 183,9 g (cento e oitenta e três gramas e nove decigramas) de "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida por "maconha", acondicionadas em 59 (cinquenta e nove) porções individuais, que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o ainda sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em audiência de custódia, o acusado Robert foi beneficiado com liberdade provisória, enquanto David permaneceu preso cautelarmente (fls.84/86).

A denúncia foi recebida (fls.107), sobre vindo citação pessoal (fls. 145 e 148) e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. Ao lado, a defesa requereu a absolvição dos acusados, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/120).

Perante a autoridade policial os acusados mantiveram-se em silêncio. Em juízo, Deivid confessou os fatos. Narrou que estavam na posse das drogas. Ao seu turno Robert, negou os fatos. Disse que apenas passava pelo local.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais militares Rodrigo e Taison, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local - que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando por volta das 20 horas, avistaram dois indivíduos na entrada da viela em atitude suspeita, que ao visualizar as viaturas da Polícia Militar empreenderam fuga adentrando à Comunidade do Jardim Tonato. Que foram ao encalço dos suspeitos pela viela, logrando êxito em abordá-los. Deivid portava uma sacola plástica contendo 05 porções de "skunk", 51 porções de cocaína, 26 porções de maconha, 25 porções de "crack", 6 porções de "haxixe", totalizando não sendo encontrado nenhum valor. Já com Robert foram localizadas em uma sacola, 97 porções de cocaína, 33 porções de maconha, 60 porções de "crack", 32 porções de "haxixe" e 20 porções de "skunk". Questionados, os acusados informaram que haviam acabado de chegar ao local para iniciar a traficância.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos, de forma firme coerente.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: a abordagem dos acusados, a confissão informal, a quantidade e diversidade de drogas (330 porções de 5 espécies diferentes) , tudo somado, não autoriza qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase, nos termos do art.59 e 42 da lei de Drogas, há circunstâncias judiciais para majorar a pena base, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas (330 porções de 5 espécies diferentes), razão pela qual, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade de ambos os réus e da confissão para o réu Deivid, assim, a pena volta a patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, foram apreendidos em poder dos acusados expressiva quantidade e diversidade de drogas (123 porções de "cocaína", 85 porções de de "crack", 25 porções de "skunk", 38 porções de "haxixe", 59 porções de "maconha", totalizando 330).

Além disto, o acusado Robert ostenta várias passagens pela Vara da Infância e juventude (fls. 149/150).

Já Deivid, conforme certidão de fls. 64/65 responde a outro processo por tráfico de drogas em outra Comarca, não ostentando, assim, o requisito de "bons antecedentes".

Nesse sentido, o Col. STJ: " A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ.(4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas), ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem ,

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS:

A) DEIVID LOPES OLIVEIRA, RG: 60074323, nascido em 16/07/2001, filho de ANDRE LUIS DA SILVA OLIVEIRA e JAQUELINE LOPES BENEDITO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado e 500 dias-multa , em seu valor mínimo unitário.

B) ROBERT SOUSA VIANA CARDOSO, RG: 53790463, nascido em 20/02/2001, filho de JOSÉ SEBASTIÃO VIANA CARDOSO e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA MACIEL, como incurso no no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado e 500 dias-multa , em seu valor mínimo unitário.

O réu Deivid será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante

toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Concedo ao acusado Robert o apelo em liberdade - sua condição atual.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA